

1501650-39.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... À FUNDAÇÃO CASA POR PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE, NEGA QUE, QUANDO MAIOR DE IDADE, TENHA CONTINUADO A PRÁTICA DO TRÁFICO; QUE, AFIRMA QUE TROCOU O TRÁFICO PELO ROUBO, POIS "QUERIA MAIS DINHEIRO" (SIC); QUE, NESTA DATA, COMPARECEU ESPONTANEAMENTE A ESTA UNIDADE, A FIM DE CORROBORAR COM OS FATOS APURADOS; QUE, CIENTE, AUTORIZA O ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501650-39.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501650-39.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erisson Rodrigo de Souza e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ERISSON RODRIGO DE SOUZA e LUAN FELIPE PONTES, qualificados nos autos (fls. 10/11 e 59/60, respectivamente), foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 18h10, na Rua Guido Cardim, nº 1093, Vila Cardin, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, a caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placas DMP0120-Matão/SP, avaliada em R\$ 148.848,00, pertencente à vítima Luciana Rodrigues Alves Genova.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa do réu Erisson, por sua vez, pede a aplicação da pena no patamar mínimo e reconhecimento da menoridade relativa.

A Defesa do réu Luan, igualmente, pugna pela fixação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus ERISSON RODRIGO DE SOUZA e LUAN FELIPE PONTES foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através dos boletins de ocorrência nº 649/2020 e 20/2020 (fls. 04/05 e 06/07); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08); auto de avaliação (fls. 09); relatório de investigação (fls. 12/17); laudo pericial do veículo/localização, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria foi comprovada.

O réu ERISSON RODRIGO DE SOUZA, ouvido na fase inquisitiva (fls. 10/11), declarou: "(...) NO DIA 15/04/2020, ESCLARECE QUE ESTAVA COM UM COLEGA SEU, CUJO NOME NÃO QUER DECLINAR, MAS QUE É MENOR DE IDADE, SENDO QUE AMBOS CAMINHAVAM PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARDIM, POIS IRIAM FAZER USO DE MACONHA NO LOCAL; QUE, NESTE INSTANTE, AVISTOU, DO OUTRO LADO DA RUA, A CAMINHONETE TOYOTA/HILLUX DE PLACAS DMP-0120 (MATÃO/SP), SENDO QUE UMA MULHER ESTAVA ENTRANDO NO VEÍCULO; QUE, AFIRMA QUE, NAQUELE INSTANTE, DECIDIU ROUBAR A CAMINHONETE, MESMO NÃO TENDO NENHUM INSTRUMENTO EM MÃOS E ESTANDO DE "CARA LIMPA" (SIC), USANDO APENAS O CAPUZ DE SEU AGASALHO; QUE, ENTÃO, ATRAVESSOU A RUA E ABRIU A PORTA DO MOTORISTA E A TRASEIRA DO MESMO LADO, GRITANDO PARA VÍTIMA "PERDEU, PERDEU" (SIC); QUE, A CAMINHONETE JÁ ESTAVA LIGADA E ENGATADA, PRONTA PARA PARTIR, TENDO EM VISTA QUE, ANTES DE AGIR, O DECLARANTE AGUARDOU A VÍTIMA REALIZAR ESTES PROCEDIMENTOS, UMA VEZ QUE O VEÍCULO POSSUI UM CONTROLE QUE ACIONA, POR PROXIMIDADE, O BOTÃO "START" DA IGNIÇÃO; QUE, NESTE MOMENTO, SEU COLEGA INOMINADO TAMBÉM ATRAVESSOU A RUA E ADENTROU DO LADO DO PASSAGEIRO; QUE, O DECLARANTE AFIRMA QUE AMBOS EVADIRAM-SE DO LOCAL E RUMARAM PARA UM CANAVIAL PRÓXIMO À CIDADE DE DOBRADA/SP, NO INTUITO DE ESCONDER O VEÍCULO; QUE, LÁ CHEGANDO, DESLIGARAM O VEÍCULO E, TENDO EM VISTA QUE ESTAVAM SEM O CONTROLE DO ACIONAMENTO, DEIXARAM A PORTA ABERTA E VOLTARAM À PÉ PARA MATÃO/SP; QUE A INTENÇÃO DO DECLARANTE ERA VENDER O VEÍCULO, POIS "ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO" (SIC); QUE AFIRMA QUE IRIA VENDER AS PEÇAS E NEGA QUE O VEÍCULO ESTIVESSE "ENCOMENDADO" (SIC); QUE, ESCLARECEU QUE FOI RECOLHIDO À FUNDAÇÃO CASA POR PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE, NEGA QUE, QUANDO MAIOR DE IDADE, TENHA CONTINUADO A PRÁTICA DO TRÁFICO; QUE, AFIRMA QUE TROCOU O TRÁFICO PELO ROUBO, POIS "QUERIA MAIS DINHEIRO" (SIC); QUE, NESTA DATA, COMPARECEU ESPONTANEAMENTE A ESTA UNIDADE, A FIM DE CORROBORAR COM OS FATOS APURADOS; QUE, CIENTE, AUTORIZA O ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU APARELHO CELULAR". Em juízo confessou a prática delitiva. Estava precisando de dinheiro. Se reconhece nas imagens como sendo o indivíduo de capuz. Não sabe quem é o seu comparsa. Tem 20 anos. Trabalhava em um lava-rápido. Ganhava R\$10,00 por carro e R\$05,00 por moto. É solteiro. Não tem filhos. Tem passagem por roubo. Na Vara da Infância tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas. O réu LUAN FELIPE PONTES, ouvido em Juízo, confessou a prática delitiva. Praticaram o crime no impulso. Não tinha combinado com Erisson o crime. A caminhonete não estava encomendada. Não sabe o que faria com a caminhonete. Depois do crime não quis saber mais sobre ela. Está arrependido. Fugia da polícia quando era procurado porque tinha medida protetiva e sua mulher estava consigo. Tem 24 anos. Trabalhava de mecânico. Ganhava R\$1.800,00. É casado. Possui uma filha. Tem passagem por violência doméstica. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima LUCIANA RODRIGUES ALVES GENOVA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 33/34), declarou: "NA DATA EM QUESTÃO, POR VOLTA DE 18H, ESTAVA SAINDO DA RESIDÊNCIA DE FAMILIARES, SITA NA RUA GUIDO CARDIM, Nº 1093 - VILA CARDIM, SENDO QUE HAVIA DEIXADO SUA CAMINHONETE TOYOTA/HILUX DE PLACAS DMP-0120 (MATÃO/SP) ESTACIONADA NA VIA PÚBLICA; QUE, ENQUANTO CAMINHAVA EM DIREÇÃO AO VEÍCULO, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EMBAIXO DE UMA ÁRVORE, SENDO QUE, INICIALMENTE, ACREDITOU QUE SE TRATAVAM DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES E, POR ISSO, NÃO SUSPEITOU DE NADA; QUE, AO ENTRAR NA CAMINHONETE, COLOCOU SEUS PERTENCES SOBRE O BANCO, DEU PARTIDA E COLOCOU O CINTO QUANDO, AO SAIR, UM INDIVÍDUO DE PELE PARDA, ALTO, MAGRO, ABRIU A PORTA BRUSCAMENTE, DIZENDO: "DESCE, DESGRAÇA, A GENTE NÃO QUER FAZER NADA COM VOCÊ" (SIC); QUE, A DECLARANTE ENTREGOU SUA BOLSA, QUANDO UM SEGUNDO INDIVÍDUO, DE PELE BRANCA, DE ESTATURA BAIXA, TAMBÉM SE APROXIMOU DO VEÍCULO E TENTOU PUXAR A DECLARANTE DE DENTRO DO MESMO, MAS, DEVIDO AO CINTO, A DECLARANTE PEDIA CALMA PARA RETIRÁ-LO; QUE, NESTE ÍTERIM, O INDIVÍDUO PARDO ABRIU A PORTA DE TRÁS DO VEÍCULO E SENTOU NO BANCO; QUE, O INDIVÍDUO DE PELE BRANCA E BAIXO TAMBÉM ORDENAVA "DESCE,

DESGRAÇA" (SIC), SENDO QUE A DECLARANTE PERCEBEU QUE ELES QUERIAM A CAMINHONETE, E NÃO SEUS PERTENCES, JÁ QUE SUA BOLSA FORA DEVOLVIDA PELOS ASSALTANTES; QUE, QUANDO A DECLARANTE CONSEGUIU DESCER, O INDIVÍDUO BRANCO ASSUMIU O VOLANTE E AMBOS EVADIRAM-SE DO LOCAL A BORDO DA CAMINHONETE EM ALTA VELOCIDADE; QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE NENHUM DELES POSSUÍA ARMAS BRANCAS OU DE FOGO NAS MÃOS, MAS AMBOS ERAM MUITO AGRESSIVOS NAS PALAVRAS; QUE, A DECLARANTE NÃO SE FERIU; QUE, O INDIVÍDUO PARDO TRAJAVA AGASALHO DE FRIO E ESTAVA COM O CAPUZ ENCOBRINDO O ROSTO; QUE, O INDIVÍDUO DE PELE CLARA, POR OUTRO LADO, NÃO POSSUÍA ADORNOS COBRINDO SEU ROSTO; QUE, MOSTRADAS AS FOTOS CONSTANTES NOS AUTOS DE ERISSON RODRIGO DE SOUZA E LUAN FELIPE PONTES, A DECLARANTE NÃO OS RECONHECEU E AFIRMA QUE, DEVIDO AO NERVOSISMO, NÃO CONSEGUE RECONHECER OS AGENTES; QUE, APÓS O OCORRIDO, A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E COMPARECEU AO LOCAL, SENDO QUE A DECLARANTE FORNECEU SEUS DADOS PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA; QUE, DIAS APÓS O OCORRIDO, A DECLARANTE FOI CIENTIFICADA QUE SUA CAMINHONETE HAVIA SIDO LOCALIZADA ABANDONADA EM MEIO A UM CANAVIAL; QUE, NO MOMENTO DE DESESPERO, ACABOU FICANDO COM A CHAVE QUE ACIONA O BOTÃO START DA CAMINHONETE; QUE, O START É ACIONADO POR APROXIMAÇÃO E, SEM A CHAVE, NÃO É POSSÍVEL DAR PARTIDA NA CAMINHONETE; QUE, QUANDO SEU VEÍCULO FOI LOCALIZADO, O MESMO ESTAVA COM AS PORTAS E VIDROS ABERTOS, ACREDITANDO QUE SERIA PARA FACILITAR A AÇÃO DOS AGENTES NO INTUITO DE LEVÁ-LA DO LOCAL; QUE, A CAMINHONETE NÃO FOI AVARIADA E NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS SINAIS IDENTIFICADORES (CHASSI, MOTOR, VIDROS), OS QUAIS ESTAVAM INTACTOS, SENDO QUE APENAS O PAINEL FOI DESMONTADO, NO INTUITO DE SUBSTITUIR O MÓDULO DE SEGURANÇA DA CAMINHONETE". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não consegue reconhecer os réus em audiência. Confirmou as características repassadas sendo um moreno e alto, com pinta ou tatuagem no rosto, e o outro baixo e branco. Não foi agredida fisicamente. As imagens de fls. 13 e 14 são dos assaltantes no momento do crime.

A testemunha Policial Militar WILLIAM DE OLIVEIRA CADETE, ouvida na fase inquisitiva (fl. 63), declarou: "É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE E NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM PATRULHAMENTO COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA PM SCAVONI, QUANDO FOI ACIONADO VIA 190 PARA DIRIGIR-SE AO LOCAL DO FATO. CHEGANDO LÁ, EM CONTATO COM A VÍTIMA, ESTA INFORMOU QUE AO SAIR DA RESIDÊNCIA DE SUA NORA, SE DIRIGIU PARA CAMINHONETE, TOYOTA HILUX, PLACAS DMP 0120, MATÃO-SP, QUE SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE ESTACIONADA PELA VIA PÚBLICA, QUANDO FOI ABORDADA POR DOIS INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS, SENDO AMBOS DO SEXO MASCULINO, UM DE COR PARDA, ALTO, MAGRO, TRAJANDO BLUSA NA COR CINZA COM DETALHES ESCUROS E O OUTRO DE COR, ERA BAIXO, DE COR BRANCA, TRAJANDO CAMISETA NA COR CLARA, ONDE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA ANUNCIARAM QUE SE TRATAVA DE UM ASSALTO, SENDO SUBTRAÍDO O MENCIONADO VEÍCULO. APÓS O OCORRIDO, COMPARECEU NA DELEGACIA PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar IVAN ANDRE SCAVONI, ouvida na fase inquisitiva (fl. 80), declarou: "É POLICIAL MILITAR NESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE NO MÊS DE ABRIL DO ANO PP., EXERCIA SUAS FUNÇÕES NA CIDADE DE MATÃO. QUE, NA DATA DOS FATOS, ENCONTRAVA-SE EM SERVIÇO COM O POLICIAL CADETE, QUANDO RECEBERAM INFORMAÇÃO VIA CAD, DE OCORRÊNCIA DE ROUBO DE UM VEÍCULO HILUX. QUE, ATO CONTÍNUO, E DEPOENTE E SEU COLEGA SE DESLOCARAM AO LOCAL DOS FATOS. FORAM INFORMADOS PELA VÍTIMA LUCIANA, QUE ESTA SAIU DE UM SALÃO DE BELEZA, ENTORU EM SUA CAMINHONETE, E QUANDO IS DAR PARTIDA FOI ABORDADA POR DOIS INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS, AMBOS DO SEXO MASCULINO, UM PARDO E OUTRO BRANCO. QUE OS MELIANTES ABRIRAM A PORTA DA HILUX E A PUXARAM PARA FORA. QUE LUCIANA SOMENTE CONSEGUIU PEGAR SUA BOLSA, DEIXANDO A "CHAVE DE SEGURANÇA" DENTRO DO VEÍCULO. QUE O DEPOENTE PEGOU TODAS AS INFORMAÇÕES E APRESENTOU A OCORRÊNCIA NA DELEGACIA, ORIENTANDO A SRA. LUCIANA QUE COMPARECESSE POSTERIORMENTE NA REPARTIÇÃO POLICIAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Civil JOÃO RAFAEL BARBOSA, em relatório de investigação de fls. 12/15, relatou que: "(...) DAS INVESTIGAÇÕES. DILIGENCIAMOS NO LOCAL DO FATO, A FIM DE PROCEDER BUSCA POR SISTEMA DE MONITORAMENTO QUE TENHA REGISTRADO O MOMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA. CONFORME IMAGENS ABAIXO É POSSÍVEL VISUALIZAR DOIS INDIVÍDUOS ABORDANDO A VÍTIMA [IMAGENS]. ATRAVÉS DAS IMAGENS OBTIDAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO SERVIÇO DE CAMPO, FOI POSSÍVEL OBTER O NOME E QUALIFICAÇÃO DOS INVESTIGADOS QUE PARTICIPARAM DO CRIME DE ROUBO. AS IMAGENS ACIMA FORAM

APRESENTADAS A PESSOAS PRÓXIMAS AOS INVESTIGADOS, QUE OS RECONHECERAM COMO SENDO OS MESMOS QUE PRATICARAM A AÇÃO CRIMINOSA. DIANTE DA SUSPEITA DA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIGADOS NO CRIME, NOS DIRIGIMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE ERISSON RODRIGO DE SOUZA E O CONDUZIMOS ATPE ESTA UNIDADE POLICIAL. OUVIDO EM TERMO DE DECLARAÇÕES, O INVESTIGADO ERISSON ACABOU POR CONFESSAR A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO, NO ENTANTO, ELE NÃO QUIS DECLINAR O NOME DE SEU PARCEIRO DE CRIME. ATÉ O PRESENTE MOMENTO, LUAN FELIPE PONTES NÃO FOI LOCALIZADO PARA PRESTAR DECLARAÇÕES. HÁ INFORMAÇÃO DE QUE ELE SAIU DA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA APÓS A PRÁTICA DO CRIME, MOTIVO PELO QUAL O MESMO ENCONTRA-SE EM LOCAL DESCONHECIDO. CABE SALIENTAR QUE LUAN ESTÁ SENDO INVESTIGADO EM OUTRO CRIME DE ROUBO, OCORRIDO NO DIA 15/03/2020. NO DIA EM QUE FOI LOCALIZADO O VEÍCULO ROUBADO, A EQUIPE DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA COLHEU ALGUNS FRAGMENTOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, A FIM DE PROCEDER A POSSÍVEIS IDENTIFICAÇÕES (...). DA CONCLUSÃO. ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ O MOMENTO PELA SIG, COM BASE NAS PROVAS APRESENTADAS NESTE PRESENTE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS INVESTIGADOS, A CONFISSÃO DO INVESTIGADO ERISSON, CONCLUI-SE QUE, TODOS ESSES FATOS DEMONSTRAM FORTES INDÍCIOS DE QUE OS INVESTIGADOS ERISSON RODRIGO DE SOUZA E LUAN FELIPE PONTES TENHAM PRATICADO O CRIME DE ROUBO OCORRIDO NO DIA 15/04/2020, NO MUNICÍPIO DE MATÃO/SP". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Assim que visualizou as imagens já suspeitou, pelas características, de Luan e Erisson, os quais são suspeitos de outros crimes de roubo. Erisson confessou a prática delitativa, mas não quis dizer quem seria seu comparsa. Não conseguiram falar com Luan, pois ele fugia das investidas policiais. Mostraram as imagens para pessoas próximas dos réus, que viram as imagens e confirmaram que realmente eram Erisson e Luan os autores do crime. Essas pessoas que fizeram o reconhecimento não quiseram, por medo, testemunhar.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A confissão dos réus está ampara pelo conjunto probatório, em especial pela declaração da vítima, do policial João Rafael e das imagens das câmeras de segurança registradas no relatório investigativo às fls. 13/14.

Destarte, segundo se apurou, a vítima saía da residência de familiares em direção ao seu veículo, que estava estacionado na via pública. Quando entrou e deu partida na caminhonete, foi abordada pelos réus.

Agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, e de forma agressiva, ERISSON abriu a porta bruscamente e lhe disse "desce, desgraça, a gente não quer fazer nada com você". LUAN também se aproximou e tentou puxá-la para fora, dizendo "desce, desgraça".

Em seguida, ERISSON ocupou o banco traseiro, LUAN assumiu a direção e ambos se evadiram em poder do veículo.

A res furtiva foi localizada no dia 17 de abril de 2020, abandonada às margens de um canavial, próximo à confluência da Rodovia Brigadeiro Faria Lima com a vicinal Eugênio Comar, na cidade de Dobrada, conforme o boletim de ocorrência de fls. 06/07 e o laudo pericial de fls. 18/29.

A Polícia Civil obteve imagens dos fatos, registradas por câmeras de sistema de monitoramento, e conseguiu identificar os réus, conforme relatório de investigação de fls. 12/17.

Ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 10/11), ERISSON admitiu a prática do roubo, mas alegou que agiu com um colega menor de 18 anos de idade. Acrescentou que ambos esconderam o veículo no canavial e que pretendia vendê-lo. Em Juízo, o réu confirmou a versão apresentada, ratificando a confissão.

LUAN, por sua vez, não foi localizado pela Autoridade Policial, apesar dos contatos realizados com a sua genitora, que confirmou que ele residia com ela (fls. 58, 108 e 110). O réu LUAN, em Juízo, também confessou a prática delitativa.

Logo, a autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

O concurso de pessoas, evidentemente, está demonstrado pela declaração da vítima, dos réus e pelas imagens captadas do local dos fatos.

Portanto, ficou demonstrado que os réus, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 18h10, na Rua Guido Cardim, nº 1093, Vila Cardin, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, a

caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placas DMP0120-Matão/SP, avaliada em R\$ 148.848,00, pertencente à vítima Luciana Rodrigues Alves Genova, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Logo, a condenação é de rigor.

III – Dosimetria da pena

ERISSON RODRIGO DE SOUZA

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravante a considerar. A confissão e a menoridade relativa, nesta fase, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Presente a causa de aumento do art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3. Assim, fixo a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Ressalto que o concurso de agentes foi decisivo para intimidar a vítima e a forçá-la a deixar o veículo. Não há causa de diminuição a considerar.

Assim, chega-se à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando a ampla confissão, primariedade e o montante da pena, será o semiaberto.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

LUAN FELIPE PONTES

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravante a considerar. A confissão, nesta fase, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Presente a causa de aumento do art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3. Assim, fixo a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Ressalto que o concurso de agentes foi decisivo para intimidar a vítima e a forçá-la a deixar o veículo. Não há causa de diminuição a considerar.

Assim, chega-se à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando a ampla confissão, primariedade e o montante da pena, será o semiaberto.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR:

1) o réu ERISSON RODRIGO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157,

§ 2º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão.

2) o réu LUAN FELIPE PONTES, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-os, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de reparação por ausência de elementos nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 01 de abril de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA